

الدائرة الحكومية:	وزارة الصناعة والتجارة والتموين
عنوان المقترح التنظيمي:	تنظيم التجارة الالكترونية في الأردن
تفاصيل الاتصال (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف):	E-mail: info@mit.gov.jo Website: https://mit.gov.jo Phone #: 06- 5629030
التاريخ:	24.10.2024
يلبي هذا التقرير المعايير والمتطلبات المحددة لإجراء التقييم المسبق الأساسي ويبين الآثار المحتملة للخيار التنظيمي.	
توقيع المرجع المختص:	
1) المشكلة الرئيسية:	
تتعلق المبادرة الحكومية قيد الدراسة بالمشكلة المتمثلة في الممارسة التجارية غير العادلة بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية. السياق العام والأساس المنطقي للتدخل الحكومي تمثل التجارة الإلكترونية عملية شراء أو بيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وتعتمد بشكل رئيسي على شبكة الويب لتنفيذ جزء من دورة حياة المعاملة. ومع ذلك، يمكنها أيضاً الاستفادة من تقنيات أخرى مثل البريد الإلكتروني. تشمل الأمثلة الشائعة على المعاملات الإلكترونية شراء المنتجات أو الخدمات مثل تنزيلات الموسيقى الرقمية. وتنقسم مجالات التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التجزئة عبر الإنترنت، الأسواق الإلكترونية، والمزادات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركات التجارة الإلكترونية مجموعة من التقنيات والأساليب مثل: ● التسوق عبر الإنترنت لبيع المنتجات مباشرة للمستهلكين من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال، والتجارة التحاورية عبر الدردشة المباشرة، الدردشات الآلية، والمساعدات الصوتيين. ● المشاركة في الأسواق الإلكترونية التي تدير مبيعات الأعمال للمستهلكين (B2C) أو مبيعات المستهلكين للمستهلكين (C2C) من خلال طرف ثالث. ● المعاملات التجارية بين الشركات (B2B). ● جمع واستخدام البيانات الديموغرافية عبر الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.	

- تبادل البيانات الإلكترونية بين الشركات (B2B).
- التسويق عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس للعملاء المحتملين والحاليين من خلال نشرات إخبارية.
- المشاركة في البيع المسبق لإطلاق منتجات وخدمات جديدة.
- إجراء التبادلات المالية عبر الإنترنت لأغراض تبادل العملات أو التداول.¹

وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى خمس فئات رئيسية:

- الأعمال إلى الأعمال (B2B)
- الأعمال إلى المستهلك (B2C)
- الأعمال إلى الحكومة (B2G)
- المستهلك إلى الأعمال (C2B)
- المستهلك إلى المستهلك (C2C)

تشهد التجارة الإلكترونية في الأردن نمواً ملحوظاً، مدفوعة بتطورات تكنولوجية وتحولات في سلوكيات المستهلكين، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة العديد من الشركات إلى اللجوء إلى الإنترنت للحفاظ على نشاطاتها التجارية مما أدى لزيادة حجم تعاملات التجارة الإلكترونية. هذا النمو يعكس تأثيرات متعددة على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية والتكنولوجية والقانونية.

اكتسبت التجارة الإلكترونية في الأردن زخماً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت. تتمتع البلاد بمعدل انتشار مرتفع للإنترنت يبلغ حوالي 91%، مع العديد من مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) الذين يقدمون اتصالات النطاق العريض عالية السرعة. وقد مكنت هذه البنية التحتية العديد من مقدمي الخدمات من تطوير مرافق التجارة الإلكترونية، مما يسهل على الشركات العمل عبر الإنترنت.²

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن نمواً كبيراً، حيث وصلت الإيرادات إلى 739 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 25.5% مقارنة بالعام السابق. وتمتلك الأردن قاعدة مستخدمين كبيرة، حيث يوجد نحو 7 ملايين مستخدم للإنترنت، وأكثر من ثلثهم قاموا بالتسوق عبر الإنترنت في عام 2021، مما أسفر عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم يقدر بحوالي 200 دولار. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية وتوسع الأسواق عبر الإنترنت.³ حيث بلغ إجمالي المشتريات عبر تطبيق CLIQ خلال الربع الثاني لعام 2024 ما يقارب 464 مليون دينار (34.88% زيادة عن الربع الأول) أردني وبواقع 2.37 مليون معاملة.⁴ بناء

¹ Wikipedia, e-commerce, Link [here](#)

² Jordan, Country Commercial Guide, Link [here](#)

³ E-commerce in Jordan, Go-Globe, 2022, Link [here](#)

⁴ Payment System Quarterly Report, JoPACC, Q2 2024, Link [here](#)

أظهرت بعض الدراسات غير الرسمية أن أكثر المنتجات مبيعا في الأردن عبر المتاجر الإلكترونية تتمثل في: منتجات الموضة (الملابس، الأحذية، الأكسسوارات)، الأجهزة الذكية، الهدايا والزهور⁵.

كما توفر وسائل التواصل الاجتماعي إمكانات نمو كبيرة لقطاع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، ويمكن أن يسهم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في الأردن (حوالي ثلثي السكان) في هذا النمو. حيث بلغ عدد الحسابات 6.4 مليون حساب حسب الدراسة المعدة من قبل جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن (int@j). كما أن زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الأردن ستزيد من الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية. حيث يفضل 77% من الأشخاص في الأردن استخدام الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة 77% بالمقارنة في الحواسيب النقالة⁶. للاستفادة من هذه الفرص، يحتاج التجار إلى التدريب على تقنيات التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية لتحسين وجودهم عبر الإنترنت.

وبشكل عام، لا يزال حجم التجارة الإلكترونية في الأردن دون الطموح مقارنة بحجمها العالمي حيث بلغ حجمها حوالي 788 مليون دولار في عام 2020، بينما تجاوز حجمها العالمي 5.7 تريليون دولار في نفس العام⁷. وفيما يلي أبرز الإحصائيات الرئيسية للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم لعام 2024:

- من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمي 6.3 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 5.8 تريليون دولار في عام 2023⁸.
- من المتوقع أن تزداد المبيعات السنوية للتجارة الإلكترونية العالمية بمقدار 3 تريليون دولار تقريباً من عام 2021 إلى عام 2027، بزيادة إجمالية قدرها 59.8% ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 8.8% في عام 2024⁹.
- بحلول عام 2027، من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية 7.9 تريليون دولار¹⁰.
- في عام 2024، من المتوقع أن تتم 20.1% من عمليات الشراء بالتجزئة عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 23% بحلول عام 2027¹¹.
- من المتوقع أن تشكل مبيعات التجارة عبر الهواتف المحمولة 62% من جميع مبيعات التجزئة بحلول عام 2027¹².
- في عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للتجارة الإلكترونية حيث شكلت ما يقرب من نصف مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات قدره 1.16 تريليون دولار في التجارة الإلكترونية¹³.

⁵ Link [here](#), ما هي أكثر المنتجات شراء أونلاين في الاردن؟

⁶ Link [here](#)

⁷ Link [here](#)

⁸ 35 e-commerce statistics, Forbes, 2024, Link [here](#)

⁹ Global e-commerce sales growth report, Shopify, 2024, Link [here](#)

¹⁰ e-commerce sales worldwide from 2014 to 2027, 2024, Statista, Link [here](#)

¹¹ 35 e-commerce statistics, Forbes, 2024, Link [here](#)

¹² 35 e-commerce statistics, Forbes, 2024, Link [here](#)

¹³ E-commerce statistics and trends in 2024, USA today, 2024, Link [here](#)

- و اعتبرت الفلبين والهند من أسرع الأسواق نمواً في التجارة الإلكترونية في عام 2023، مع توقع نمو بنسبة 20% لكل منهما.

وعليه تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بسرعة على مستوى العالم، حيث تقود الصين والولايات المتحدة الطريق في إجمالي المبيعات وتظهر الأسواق الناشئة مثل الهند والفلبين معدلات نمو عالية جداً. كما تعد التجارة عبر الهواتف المحمولة محركاً رئيسياً لهذا التوسع.

أما في الدول المجاورة خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت نمواً وتحولاً كبيرين في الآونة الأخيرة. تتميز هذه المنطقة بإمكانات هائلة للنمو في قطاع التجارة الإلكترونية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة وأعداد المستهلكين الكبيرة و القوة الشرائية مما يجعله مجالاً مثيراً للاهتمام للشركات والمستثمرين على حد سواء. ومن أبرز الاتجاهات والتطورات في سوق تجارة التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

1. نمو السوق: من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب

(CAGR) قدره 5.5% من عام 2023 إلى عام 2030، مما يشير إلى توسع قوي في قطاع التجارة الرقمية¹⁴. هذا النمو السريع في التجارة الإلكترونية يفتح المزيد من الفرص للشركات الأردنية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة داخل وخارج المملكة. كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة مثل تطوير البرمجيات، التسويق الرقمي، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. باختصار، يمثل نمو سوق التجارة الإلكترونية فرصة هائلة للأردن لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

2. الاتجاهات والابتكارات: في عام 2024، هناك العديد من الاتجاهات التي تشكل بيئة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإعلانات الشخصية، والتسويق عبر المؤثرين، والواقع المعزز، وتحسين البحث الصوتي. تهدف هذه الابتكارات إلى تعزيز مشاركة المستخدمين وتحسين معدلات التحويل. تطبيق هذه الاتجاهات والابتكارات يمكن أن يساعد الشركات الأردنية في تعزيز تواجدها الرقمي، وزيادة مبيعاتها، وتحسين تجربة العملاء. كما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنافسية في السوق الإقليمي، مما يعزز من نمو الاقتصاد الأردني¹⁵.

3. الممارسات المستدامة: هناك تفضيل متزايد للاستهلاك المستدام يدفع العلامات التجارية لاعتماد ممارسات صديقة للبيئة مثل

المصادر الأخلاقية وسلاسل التوريد الشفافة. أصبح المستهلكون أكثر وعياً بأثر المنتجات التي يشترونها على البيئة والمجتمع، ولذلك يفضلون الشركات التي تتبع ممارسات مستدامة ومسؤولة. تشمل هذه الممارسات استخدام المواد المستدامة في التصنيع، وتقليل البصمة الكربونية، وتحسين ظروف العمل في جميع مراحل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم العلامات التجارية بنشر تقارير شفافة حول مصادر منتجاتها وعمليات الإنتاج لضمان التزامها بالمعايير البيئية والأخلاقية. هذا التوجه لا يسهم فقط

¹⁴ E-commerce statistics and trends in 2024, USA today, 2024, Link [here](#)

¹⁵ MENA e-commerce market: soaring to new heights in the digital era, Universal Data Solutions, 2024, Link [here](#)

¹⁶ Key e-commerce trends, 2024, Link [here](#)

في حماية البيئة، ولكنه يعزز أيضاً من سمعة الشركات ويزيد من ولاء العملاء الذين يقدرّون المسؤولية الاجتماعية والبيئية. بذلك، تتحول الاستدامة إلى عنصر أساسي في استراتيجية الأعمال، مما يدعم النمو المستدام ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة¹⁷.

4. نمو التجارة السريعة (Q-commerce): شهدت التجارة السريعة، المعروفة بـ (Q-commerce)، نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تتيح هذه الخدمة للمستهلكين الحصول على المنتجات بسرعة فائقة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة من وقت الطلب. يعتمد هذا النوع من التجارة على البنية التحتية الرقمية المتقدمة واستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة التي تتيح للمستخدمين تصفح المنتجات وطلبها بسهولة. تمثل Q-commerce تطوراً هاماً في قطاع التجزئة، حيث تلبي الاحتياجات العاجلة للمستهلكين مثل طلب الطعام، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات اليومية. تعتمد Q-commerce على مستودعات صغيرة قريبة من المناطق السكنية، مما يقلل من وقت التوصيل ويزيد من الكفاءة التشغيلية. هذا النمو يعزز من تنافسية الشركات ويوفر فرص عمل جديدة في مجالات التوصيل والخدمات اللوجستية، ويعكس التحولات السريعة في سلوك المستهلكين الذين يفضلون الراحة والسرعة في تلبية احتياجاتهم اليومية. وقد تم تقييم سوق التجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات التوصيل السريع.¹⁸

5. ابتكارات الدفع: نمو بنسبة 658% في حجم المدفوعات الرقمية على مدار الأربع سنوات الماضية، مما يبرز الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية في قطاع التجارة الإلكترونية. هذا النمو يعكس التوسع الكبير في استخدام تقنيات الدفع الحديثة مثل المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الائتمان، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف المحمولة. تعزز هذه الابتكارات من سهولة وأمان إجراء المعاملات المالية، مما يشجع المزيد من المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدفوعات الرقمية للشركات القدرة على تحسين عملياتها التشغيلية من خلال تقليل الحاجة إلى التعامل بالنقد وتسهيل عمليات المحاسبة والتسوية. يعكس هذا التحول نحو الدفع الرقمي التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ويعزز من قدرة الشركات على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يساهم في نمو وتطور قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام.¹⁹

6. تجارب متعددة القنوات: يشهد السوق اليوم تزايداً ملحوظاً في البحث عن تجارب تسوق عبر قنوات متعددة، مما يدفع شركات التجارة الإلكترونية إلى اعتماد استراتيجيات متعددة القنوات لتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة. تتضمن هذه الاستراتيجيات التكامل بين المتاجر الإلكترونية والفيزيائية، وتوفير تجارب تسوق موحدة عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي. يتيح هذا النهج للمستهلكين تجربة تسوق سلسة حيث يمكنهم الانتقال بسهولة بين القنوات المختلفة لاكتشاف المنتجات وشراؤها واستلامها. على سبيل المثال، يمكن للمستهلكين البحث عن منتج عبر الإنترنت، التحقق من توافره في المتجر القريب، ثم

¹⁷ Key e-commerce trends, 2024, Link [here](#)

¹⁸ The E-Commerce Growth Statistics Globally and in the MENA Region, 2024, Link [here](#)

¹⁹ The E-Commerce Growth Statistics Globally and in the MENA Region, 2024, Link [here](#)

إتمام عملية الشراء إما عبر الإنترنت أو في المتجر. كما تتيح هذه الاستراتيجيات للشركات جمع بيانات قيمة عن سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق وتخصيص العروض بشكل أفضل، مما يعزز من رضا العملاء ويزيد من ولائهم²⁰.

آثار التجارة الإلكترونية:

تلعب التجارة الإلكترونية دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الأردني، حيث توفر فرصًا جديدة للشركات المحلية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة داخل وخارج المملكة. تساعد هذه التجارة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف، مما يتيح للشركات تحسين خدماتها وتقديم منتجات مبتكرة للمستهلكين. مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت التجارة الإلكترونية وسيلة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في رؤية الأردن المستقبلية للتحديث الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن التجارة الإلكترونية ليست خالية من التحديات والآثار السلبية. تنتج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من اعتماد هذا النوع من التجارة، مثل انتشار الممارسات التجارية غير العادلة، ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، وزيادة اقتصاد الظل، مما يتطلب دراسة متأنية للتحديات ووضع الحلول المناسبة. و عليه نستعرض أبرز الآثار الايجابية و السلبية:

أبرز الآثار الإيجابية:

1. التأثير الاقتصادي:

- تحفيز النمو الاقتصادي: تسهم التجارة الإلكترونية في زيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنافسية في السوق الإقليمي مما يعزز من نمو الاقتصاد الأردني ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي. تقرير البنك الدولي لعام 2023 أشار إلى أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تضيف نحو 1.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن بحلول عام 2025.²¹
- خلق فرص عمل: تساهم التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة مثل تطوير البرمجيات، التسويق الرقمي، خدمات العملاء، والخدمات اللوجستية. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن تسهم التجارة الإلكترونية في خلق نحو 20,000 فرصة عمل جديدة في الأردن خلال السنوات الخمس القادمة²². يوجد حاليًا ما يقرب من 1,046 وظيفة شاغرة في مجال التجارة الإلكترونية مدرجة في عمان وحدها.²³

²⁰ Middle East & Africa B2C E-Commerce Market Report 2024 - Middle East's Digital Economy is On Track for Remarkable Expansion, Projected to Exceed EUR 500 Billion by 2030, 2024, Link [here](#)

²¹ Global economic prospects, WBG, Link [here](#)

²² AI e-commerce megatrends shaping the future of the middle east, World Economic Forum reports, Link [here](#)

²³ E-commerce jobs in Jordan, Link [here](#)

○ تحسين كفاءة الأعمال: توفر التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة للشركات لتحسين عملياتها التشغيلية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة المتاجر الفعلية. بفضل التجارة الإلكترونية، لم تعد الشركات بحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقليدية مثل المتاجر والمخازن الفعلية، مما يقلل من النفقات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تزيد التجارة الإلكترونية من كفاءة عمليات التوزيع والتسويق من خلال استخدام تقنيات حديثة تتيح للشركات إدارة المخزون وتلبية طلبات العملاء بشكل أكثر فعالية. الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد بشكل خاص من هذه التحسينات، حيث تتيح لها التجارة الإلكترونية الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة، مما يوسع نطاق عملها ويزيد من فرص نموها وتطورها.

2. التأثير الاجتماعي:

- **تعزيز الشمول المالي:** الشمول المالي هو توفير الخدمات المالية لجميع أفراد المجتمع بطرق ميسرة وبأسعار معقولة، مما يتيح للجميع المشاركة في النظام المالي الرسمي. تلعب التجارة الإلكترونية دوراً حيوياً في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير وصول ميسر إلى الخدمات المالية الرقمية، مثل خدمة CliQ التي تتيح التحويلات المالية الشخصية بسهولة وأمان، والدفع الإلكتروني الذي يستخدمه نحو 65% من الأردنيين وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2022²⁴، والمحافظ الرقمية التي تمكن الأفراد من إدارة نفقاتهم وإجراء المعاملات المالية بسهولة. هذه الأدوات تسهم في تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة وتعزيز الترابط الاجتماعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية واستقراراً.
- تمكين المرأة: توفر التجارة الإلكترونية فرصاً للنساء لدخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة من خلال وسائل التجارة الإلكترونية، مما يعزز من دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع. تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية أشار إلى أن نحو 35% من أصحاب الأعمال الإلكترونية في الأردن هم من النساء. تعتبر التجارة الإلكترونية أداة فعالة في تمكين المرأة اقتصادياً، حيث توفر لها فرص العمل الحر وتنمية المهارات وخلق الثروة. وفقاً لدراسة تناولت دور التجارة الإلكترونية في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، تم الإشارة إلى أن هذه الآلية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من خلال توفير منصات سهلة الاستخدام للتجارة²⁵. كما أظهرت دراسة أخرى أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دوراً مهماً في تمكين النساء، حيث تتيح لهن الوصول إلى الأسواق وتوسيع نطاق أعمالهن، مما يعزز من قدرتهن على المنافسة في السوق²⁶. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء اللاتي يشاركن في ريادة الأعمال في المنطقة العربية، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية تمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين في عالم العمل²⁷.
- تحسين جودة الحياة: تُمكن التجارة الإلكترونية الأفراد من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر كفاءة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تعمل على تخفيف الأعباء المالية المترتبة على إنشاء المشروع وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.

²⁴ Global Findex Report: Financial Inclusion, Digital Payments, and resilience in the age of Covid-19, Link [here](#)

²⁵ التجارة الإلكترونية كآلية لتفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة، Link [here](#)

²⁶ "التكنولوجيا الرقمية وتمكين المرأة: منظور تنموي" دراسة حالة لمجموعة من السيدات العاملات بالتجارة الإلكترونية بمحافظة البحيرة، Link [here](#)

²⁷ المرأة إلى ريادة الأعمال في المنطقة العربية: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Link [here](#)

3. التأثير البيئي:

- تقليل الأثر البيئي للنقل: يمكن أن تساهم التجارة الإلكترونية في تقليل الأثر البيئي للنقل من خلال تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتقليل الحاجة إلى التنقل لشراء المنتجات. دراسة صادرة عن الجامعة الأردنية أظهرت أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 15% سنوياً، من خلال ما تسهم فيه من تحسين كفاءة سلاسل التوريد وذلك بتجميع الطلبات والتقليل بشكل كبير من عدد الرحلات التي يقوم بها الأفراد للوصول إلى المتاجر مما يسبب انخفاض الانبعاثات، خاصة أن معظم شركات التوصيل تستخدم السيارات الكهربائية. وما توصلت إليه الدراسة الأردنية يتماشى مع دراسات مشابهة من دول أخرى، حيث أظهرت دراسة أجريت في بريطانيا أن الاعتماد على التسوق الإلكتروني يقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20%²⁸. وفي دراسة أجريت في الولايات المتحدة أظهرت أن التجارة الإلكترونية تقلل من الطلب على التنقل الشخصي بنسبة تصل إلى 30%، مما يعني تقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات الخاصة²⁹. ولكن من الناحية السلبية، هناك تكاليف بيئية محتملة مرتبطة بالتجارة الإلكترونية أيضاً. فزيادة الطلب على التوصيل قد يؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات إذا لم يتم تنظيم النقل بشكل مستدام.
- تشجيع المنتجات المستدامة: تتيح التجارة الإلكترونية للمستهلكين الوصول إلى المنتجات المستدامة والبيئية بشكل أسهل، مما يعزز من الطلب على هذه المنتجات ويشجع الشركات على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة. حيث أشارت تقديرات مؤسسة Grand View Research إلى أن مبيعات المنتجات المستدامة عبر الإنترنت تشهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2028. كما أظهر استطلاع أجرته شركة Nielsen أن 73% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل منتجات من شركات تهتم بالمسائل البيئية والمجتمعية.

4. التأثيرات التكنولوجية:

- تحفيز الابتكار التكنولوجي: تدفع التجارة الإلكترونية إلى الابتكار في مجالات مثل تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، خدمات الدفع الإلكتروني، والحلول اللوجستية. تقرير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية أشار إلى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية شهدت نمواً بنسبة 40% في العام 2023.
- تعزيز البنية التحتية الرقمية: تستدعي التجارة الإلكترونية تطوير البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت عالي السرعة، مراكز البيانات، وحلول الأمن السيبراني. وقد استثمرت الحكومة الأردنية نحو 150 مليون دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية.

أبرز الآثار السلبية:

1. الأثر على الاقتصاد الوطني:

²⁸ Carbon emissions and grocery shopping: EVs and home delivery better, 'trip chaining' and robots best, Link [here](#)

²⁹ Enhancing Urban Sustainability Through E-Commerce Transformation: Insights on Energy Conservation and Emission Reduction, Link [here](#)

- يؤدي انتشار الممارسات التجارية غير العادلة إلى إضعاف التنافسية التجارية، حيث تفضل الشركات العمل بشكل غير رسمي لتجنب التكاليف التنظيمية.
- يؤثر هذا الوضع سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث يتم فقدان فرص الإيرادات الضريبية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
- انتشار اقتصاد الظل (اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لتنظيم الحكومة، ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي الرسمي) من خلال الإعفاءات الممنوحة للطرود البريدية لأغراض تجارية، مما يؤدي إلى ضياع الإيرادات العامة المتعلقة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى. حيث تشير الدراسات إلى تضرر واقع الألبسة الناتج عن تطبيق قرار الطرود البريدية، حيث بلغت مستوردات القطاع عام 2015 قبل تطبيق القرار 303 مليون دينار، بينما تراجعت عام 2021 (أي بعد خمس سنوات من تطبيق القرار) إلى 196 مليون دينار، واستناداً إلى معدل النمو السنوي في المستوردات للسنوات الخمسة قبل القرار من المفترض أن تكون المستوردات أكثر من ذلك.

2. الأثر على حقوق الملكية الفكرية:

- يعاني القطاع الخاص و العام من صعوبة في حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة التجارية الإلكترونية غير المنظمة، مما يشجع على انتشار القرصنة وانتهاكات الملكية الفكرية.
- دخول بضائع مقلدة لعلامات تجارية مزورة و دخول بضائع غير مراقبة من قبل المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

3. نقص الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وذلك نظراً لنقص الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

ملخص عن السياسات / التشريعات ذات العلاقة

ولمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لتغيرات سلوك المستهلكين، قامت الحكومة الأردنية بإقرار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة العمل الخاصة بها للعام 2023 والتي تتوافق مع الأهداف والركائز الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي. من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية وضع الأردن على خارطة كأحد أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت نمواً في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوافق هذه الرؤية مع القطاع الخاص وذلك حسب توصيات دراسة حديثة لغرفة تجارة عمان بإمكانية ترويج وتسويق الأردن على أنها مركز للتجارة الإلكترونية والتجزئة عبر الإنترنت لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هنالك عدد من العوامل الرئيسية التي بدورها سوف تساعد الحكومة على تحقيق هذه الرؤية منها: موقع الأردن الاستراتيجي بين الشرق والغرب، والتطور التكنولوجي بالمقارنة في دول الجوار، الخبرات والمؤهلات العلمية والتقنية للشباب المحفزة

للإبتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الناضجة فيما يتعلق بالشركات الرقمية والشركات الناشئة ومؤسسات التمويل والحاضنات والمسرعات التي تستهدف قطاع التكنولوجيا في المملكة.

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. من أبرزها تعدد الأحكام التشريعية التي تنظم المعاملات التجارية الإلكترونية بكافة جوانبها والذي بدوره يخلق تفاوتاً بين الشركات التقليدية والشركات الإلكترونية. وأيضاً عدم وجود سياسات واضحة حول حق المعايينة والاستبدال والاسترجاع يؤدي إلى نقص الثقة ما بين المستهلك والبائع³⁰. بالإضافة إلى ذلك، قد تعيق أنظمة الدفع ونقص التشريعات الخاصة بالإطار الرقمي المزيد من النمو.

و بحسب دراسة خريطة الشركات الناشئة وتحليل الفجوة 2021 التي صنّفت الدراسة 275 شركة ناشئة ضمن 21 قطاعاً رئيسياً بتقرير تقييم جاهزية الاردن للتجارة الالكترونية، تواجه الشركات عدة تحديات عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية، منها ضعف في التخطيط ونقص المعرفة، ووجود حواجز ثقافية تحول دون تبني التكنولوجيا في الأعمال التجارية. كما تعاني الشركات من ضعف في حوكمة الشركات، ومحدودية المغامرة وغياب الثقة في إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يحجم العديد من أصحاب الأعمال عن تبني التكنولوجيا بسبب الخوف أو عدم القدرة التمويلية، إلى جانب عدم إدراك أهمية التسويق لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية. كما يبرز ضعف التكامل بين الشركات عبر الإنترنت نتيجة استمرار التفاعل الشخصي كعنصر سائد في ثقافة الأعمال، وضعف الثقة في عمليات التسليم والخدمات اللوجستية.

نظراً لهذه التحديات، قامت الحكومة بعدد من الإجراءات اللازمة لمعالجتها، منها إطلاق السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع البريد 2018 والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025) بالإضافة تم إطلاق منصة³¹ لشركات التجارة الإلكترونية غير المقيمة لتسجيل وتسوية ضريبة المبيعات المرتبطة بمبيعات خدماتها الإلكترونية في الأردن³².

ولتنظيم القطاع، أدخلت الحكومة تعريفات جديدة لتخليص الطلبات عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي، حيث تخضع الشحنات التي تقل قيمتها عن 200 دينار أردني للرسوم الجمركية. تهدف هذه المبادرات إلى دعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية ووضع الأردن كلاعب رئيسي في المنطقة³³.

على الرغم من هذه الإجراءات التنظيمية إلا أن القرار المتعلق بالطرود البريدية أدى الى بعض من الممارسات غير العادلة والتي أثرت سلباً على التجارة التقليدية، حيث تم استغلال الطرود البريدية لأغراض تجارية غير عادلة ولا تلتزم في العدالة المطلوبة مقارنة بالتجارة التقليدية والتي تتكبد تكاليف بحكم عملها القانوني من خلال دفع أجرة المحلات ورواتب الموظفين والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها بالإضافة إلى حملات الرقابة من الجهات المعنية وحسب القطاع. وفي المقابل تعمل التجارة الإلكترونية على إدخال طرود إلى الأردن تحتوي على بضائع غير خاضعة للقوانين والتشريعات اللازمة وذلك نظراً لتعدد الأحكام التشريعية وتعدد الجهات الناضجة بالإضافة إلى أن

³⁰ قامت السعودية بوضع تشريع كامل ينظم التجارة الإلكترونية وذلك بهدف تحفيز القطاع وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين.

[Link](#)

³¹ منصة الضريبة العامة على مبيعات التجارة الإلكترونية - غير المقيمين [here](#)

³² ISTD launches platform for non-resident e-commerce companies in Jordan, [Link here](#)

³³ [Link here](#)

هناك العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليست على اطلاع ودراية كافية بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية.

مسببات المشكلة؟

يصف هذا القسم بإيجاز المسببات الرئيسية التي تساهم في رفع المخاطر والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وقد قام فريق عمل الوزارة المختص بتحديد تلك المسببات بعد إجراء عدد من النقاشات المنظمة مع الجهات ذات العلاقة.

1. المسبب الأول: عدم عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية

تعد التجارة الإلكترونية غير المنظمة وغير الخاضعة للرقابة أحد أكبر التحديات التي تواجه التجارة التقليدية في الأردن. تعمل العديد من الشركات عبر الإنترنت بشكل غير رسمي، مستخدمة منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع لتجنب تكاليف التسجيل والترخيص والضرائب. هذا الوضع يمنح هذه الشركات ميزة غير عادلة مقارنة بالشركات التقليدية التي تتحمل تكاليف تشغيلية وتنظيمية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التفاوت في المعاملة الضريبية واللوائح التنظيمية المتساهلة أو غير الموجودة في بعض الأحيان للتجارة الإلكترونية إلى بيئة تنافسية غير عادلة، مما يزيد من صعوبة بقاء الشركات التقليدية في السوق. كل هذه العوامل تؤثر سلباً على الإحصاءات والبيانات الوطنية بشأن التجارة الإلكترونية وتؤدي إلى ضعف الثقة في النظام الاقتصادي.

2. المسبب الثاني: تعدد الأحكام التشريعية التي تنظم عمليات التجارة الإلكترونية

تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن تحديات كبيرة بسبب تنوع وتعقيد القوانين والتعليمات التي تحكمها. تتضمن هذه القوانين التعاملات الإلكترونية، الوثائق الإلكترونية، الخصوصية وحماية البيانات، الأمن السيبراني، المعاملات عبر القارات والحدود، الدفع الإلكتروني، وحماية المستهلك. تتوزع صلاحيات هذه القوانين بين سلطات تشريعية وتنفيذية مختلفة، مما يتطلب تنسيقاً فعالاً أو إنفاذاً لإجراء تشريعي ناظم لضمان التنسيق بين هذه الجهات.

3. المسبب الثالث: انتشار ممارسات الغش والاحتيال وضعف حماية حقوق المستهلكين

تعد ممارسات الغش والاحتيال في التجارة الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الأردن. ينتشر الغش والاحتيال بشكل كبير في المعاملات عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى ضعف ثقة المستهلكين في هذه المعاملات. يعاني المستهلكون من صعوبة تتبع الأنشطة التجارية وضمان حماية حقوقهم بسبب قلة الشفافية والمصادقية في العديد من المنصات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد نقص في برامج التوعية والتعليم حول فوائد ومخاطر التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

(2) أهداف السياسة / التدخل الحكومي

في ضوء الوضع الحالي الموصوف أعلاه، تحدد الوزارة هدفها العام بالعمل على خلق بيئة عادلة ممكنة للتجارة الإلكترونية جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وقادرة على خلق فرص مدرة للدخل للمواطنين.

وقد تم العمل على تقدير الأهداف التفصيلية الفرعية لعام 2025 التالية التي ستساعد على تحقيق الهدف العام، وهي كما يلي:

1. تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية من خلال إصدار نظام في عام 2024-2025.
2. إنشاء منصة وطنية/قاعدة بيانات موحدة توفر حول المعلومات والإحصاءات والمشاريع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ورؤية التحديث الاقتصادي في 2025.
3. إطلاق ورشات توعوية حول حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية وقانون حماية المستهلك لزيادة ثقة وحماية حقوق المتعاملين في التجارة الإلكترونية في عام 2025.
4. إطلاق برنامج توعية حول التجارة الإلكترونية للمستهلكين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لرفع الوعي حول التجارة الإلكترونية للمستهلكين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و القوانين ولوائح العمل وقنوات الدفع الإلكتروني في عام 2025.

تعد التجارة الإلكترونية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. من خلال تعزيز التنافسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الأفراد والمجتمعات، تسهم التجارة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص معاً لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم اللازم للشركات والأفراد للاستفادة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية مع مراعاة العدالة مع التجارة التقليدية.

3) الحلول / البدائل التنظيمية الأولية

الحل/الخيار الأول (1): الوضع كما هو عليه (بدون تدخل)

في هذا الخيار، يتم الاحتفاظ بالوضع الحالي دون أي تعديل أو تدخل حكومي إضافي في تنظيم التجارة الإلكترونية. يعتمد هذا الخيار على بقاء السوق الإلكترونية تحت مظلة القوانين الحالية مع السماح للتجار والمستهلكين بالتكيف بناءً على الفرص والتحديات التي تطرحها هذه القوانين.

قد يُعتبر هذا الخيار جذاباً عند النظر إليه من ناحية الكلفة والجهود الحكومية المطلوبة على المدى القريب، حيث لا يتطلب أي موارد إضافية أو تغييرات تشريعية كبيرة. كما أنه يتيح للسوق تحديد مساره بشكل طبيعي، مما يسمح بتعديل الأوضاع بناءً على الطلب والتطورات في مجال التجارة الإلكترونية. ولكن، عند النظر بعمق أكبر وبالتعمق في الصورة الشاملة، يتضح أن التكلفة الحقيقية لهذا الخيار قد تكون أعلى بكثير على المدى الطويل.

فعلى الرغم من أن عدم التدخل قد يبدو حلاً غير مكلف على الفور، إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الحالية، مثل التهرب الضريبي والممارسات التجارية غير العادلة، وإعاقة توسع التجارة الإلكترونية بشكل مستدام وآمن، وتفاقم المخاوف بشأن أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية، مما يقلل من ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية. فبدون تنظيم واضح، قد تواجه الشركات الإلكترونية صعوبات في الوصول إلى التمويل والاستثمارات، حيث يفضل المستثمرون عادة العمل في بيئة قانونية واضحة وشاملة ومنظمة. كما أن المستهلكين

قد يتعرضون لمخاطر أكبر مثل عمليات الاحتيال والغش، حيث لا توجد قوانين صارمة تضمن حقوقهم أو توفر لهم وسائل موثوقة لحل النزاعات مع التجار الإلكترونيين.

على المدى البعيد، قد يجد الاقتصاد نفسه أمام تحديات أكبر تتطلب موارد مالية وتنظيمية أكبر لمعالجتها، مما يجعل هذا الحل الظاهري غير المكلف مكلّفًا جدًا على المدى الطويل من حيث التأثيرات السلبية على السوق والمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

الحل/الخيار الثاني (2): الاعتماد على الإجراءات غير التشريعية (إنشاء منصة وحملات توعوية)

يركز هذا الخيار على تحسين بيئة التجارة الإلكترونية من خلال حملات توعوية تهدف إلى زيادة وعي التجار والمستهلكين حول أهمية الامتثال للقوانين والممارسات الآمنة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إنشاء منصة رقمية لتسجيل الشركات الطوعية التي ترغب في الامتثال للمعايير غير الإلزامية. تعتمد هذه المنصة على تسجيل الشركات بشكل تطوعي، مع التركيز على نشر المعلومات عن هذه الشركات بهدف بناء الثقة بين المستهلكين والتجار.

الإيجابيات لهذا الخيار تكمن في قدرته على تعزيز الوعي والفهم بين التجار والمستهلكين حول التجارة الإلكترونية، مما يساعد على تحسين مستوى الثقة بين الأطراف المعنية. من خلال المنصة الرقمية، يمكن للمستهلكين الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول الشركات المسجلة، مما يعزز من شفافية السوق ويشجع الشركات على الامتثال. من الجوانب الأخرى الإيجابية أن هذا الحل لا يتطلب تغييرات تشريعية معقدة، مما يجعله سريع التنفيذ وذا تكلفة أقل من الحلول التي تعتمد على سن تشريعات جديدة.

ومع ذلك، فإن السلبيات لهذا الحل تبرز بشكل واضح في كونه غير كافٍ لمعالجة المشكلات الأساسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، قد لا يغطي هذا الحل الجوانب القانونية بشكل صريح وشامل، مما يعني أن تعدد النصوص القانونية الجزئية التي تنظم بعض جوانب التجارة الإلكترونية بشكل غير مباشر سيظل موجودًا، مما يؤدي إلى استمرار عدم العدالة في توزيع العبء الضريبي بين الشركات التقليدية والإلكترونية. هذا التفاوت في العبء الضريبي سيعزز من التفاوت في المنافسة، حيث تستمر بعض الشركات الإلكترونية في التهرب من الالتزامات الضريبية نتيجة عدم إلزامية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نجاح هذا الحل بشكل كبير على تعاون المستخدمين والشركات في تبني التغييرات المقترحة. إذا لم تشارك الشركات طوعية في التسجيل أو لم يَرِ المستهلكون في المنصة ميزة واضحة، فإن الحل سيفشل في تحقيق أهدافه. بدون الإلزام القانوني أو حوافز قوية تدفع الشركات للامتثال، قد تظل الشركات غير المسجلة تعمل خارج نطاق الرقابة، مما يحد من فعالية المنصة الرقمية والحملات التوعوية.

كما أن تكلفة إنشاء المنصة وتطويرها، سواء كانت تعتمد على إدخال البيانات من قبل الحكومة أو نظام إنشاء حساب لكل مزود خدمة إلكترونية، ستشكل عبئاً إضافياً يتطلب تمويلاً وتنفيذاً فعالاً لضمان استدامتها. على الرغم من أن هذه المنصة ستساعد في تحسين الشفافية، إلا أن التكلفة المتعلقة بتطويرها وصيانتها ومتابعة الشركات المسجلة قد تكون أعلى مما يتوقعه البعض من حل غير تشريعي.

باختصار، على الرغم من أن هذا الخيار يحمل بعض الفوائد فيما يتعلق بتحسين الشفافية وتعزيز الوعي، إلا أنه غير كافٍ لمعالجة التحديات العميقة التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن. يبقى هذا الحل محدوداً من حيث تأثيره في تحقيق العدالة الضريبية والتنظيمية، ويتطلب تفاعلاً طوعياً لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل لضمان الامتثال والشفافية في السوق.

الحل/الخيار الثالث (3): الاعتماد على الإجراءات التشريعية (نظام)

من خلال التحليل القانوني المتعمق لمختلف الخيارات التشريعية المتاحة لتنظيم ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، نجد أن تبني إطار تشريعي واضح وشامل لهذا النشاط يعد ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في السوق الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للتجار والمستهلكين على حد سواء. تتطلب التجارة الإلكترونية، بنموها السريع وتوسعها المستمر، إطاراً قانونياً يضمن تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بها، مثل تراخيص النشاط، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتحديد الضرائب والرسوم المفروضة.

إصدار نظام للتجارة الإلكترونية يمكن أن يكون خطوة مهمة وحلاً سريعاً للتحديات الحالية في السوق الإلكترونية. هذا النظام يسمح بتقديم حلول بسيطة وسريعة لمشاكل أساسية، ويمنح القدرة على التكيف بسهولة مع التغيرات السريعة في هذا القطاع. بفضل هذه المرونة، يمكن تعديل النظام لاحقاً ليتناسب مع احتياجات السوق دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة.

من خلال هذا النظام، يمكن حل العديد من القضايا مثل تسجيل الشركات الإلكترونية وتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى وضع قواعد أساسية لحماية المستهلكين. كما ستمكن الجهات المسؤولة من متابعة تأثير هذه الإجراءات على السوق وتحليل النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، مما يساعد في تحسين النظام مع مرور الوقت بناءً على الاحتياجات الجديدة.

الحل/الخيار الرابع (4): الاعتماد على مزيج فيما بين الإجراءات التشريعية وغير التشريعية

يعتبر هذا الخيار الأكثر شمولية وفعالية لتنظيم التجارة الإلكترونية، حيث يجمع بين الإطار التشريعي والإجراءات التوعوية والتنظيمية المرنة والغير تشريعية. يقدم هذا المزيج توازناً مثالياً بين الحلول الإلزامية والممارسات التوجيهية، مما يضمن معالجة مستدامة للتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.

من خلال التشريعات، يتم التصدي للمشكلات الأساسية مثل تنظيم الأنشطة التجارية الإلكترونية، حماية حقوق المستهلكين، وضمان العدالة الضريبية. في الوقت ذاته، تلعب الإجراءات غير التشريعية، مثل حملات التوعية وإنشاء منصات رقمية، دوراً حيوياً في زيادة الوعي بين التجار والمستهلكين وتعزيز الثقة في النظام. هذه الإجراءات تساهم في تهيئة البيئة التجارية لتكون مرنة وداعمة للشركات الناشئة والصغيرة، مما يتيح لها النمو والابتكار.

التكامل بين التشريعات والإجراءات غير التشريعية يظهر بشكل واضح من خلال قدرة هذا المزيج على خلق بيئة قانونية منظمة وفي الوقت ذاته مرنة. حيث أن التشريعات توفر إطاراً قانونياً متيناً يضع القواعد الأساسية ويضمن التزام الجميع بالمعايير المطلوبة، بينما توفر الإجراءات غير التشريعية دعماً إضافياً لتنقيف الشركات والمستهلكين حول أهمية الامتثال وتحقيق الفائدة القصوى من هذا النظام.

من مزايا هذا الحل هو أنه يعزز من الابتكار والنمو من خلال تبني ممارسات مرنة. الحملات التوعوية تساعد الشركات على فهم التشريعات والتكيف معها، مما يجعل عملية التحول إلى الامتثال أسهل وأسرع. وبالإضافة إلى ذلك، هذه الإجراءات تساعد في بناء الثقة لدى المستهلكين تجاه التجارة الإلكترونية، مما يزيد من إقبالهم على هذه الخدمات ويعزز الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، فإن هذا الخيار يعتمد على إدارة متكاملة وفعالة لضمان أن الجوانب التشريعية وغير التشريعية تعمل معاً بتناغم لتحقيق الأهداف. هذه الإدارة المتكاملة ليست تحدياً، بل هي فرصة لتحسين التعاون بين الجهات المختلفة، مما يؤدي إلى تنفيذ أفضل وأكثر تنسيقاً للإجراءات. هذا التعاون بين الإجراءات التنظيمية والتوعوية يجعل السوق أكثر استقراراً ويدفعها نحو التقدم بشكل أكثر كفاءة.

يعد هذا الخيار الأفضل بفضل التكامل المثالي بين الإطار التشريعي والإجراءات غير التشريعية. يوفر النظام الأساس القوي المطلوب لضمان الحماية والتنظيم، بينما تساهم الإجراءات المرنة في التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة، مما يجعل هذا الحل الأكثر شمولاً واستدامة لنمو وتطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.

4) وصف الخيار التنظيمي المقترح (الخيار الرابع)

نظرت مجموعة العمل المكلفة بإجراء دراسة التقييم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الخيارات المطروحة أعلاه، حيث تم مناقشة الفوائد والقيود المحتملة المرتبطة بكل منها، وتم قياس هذه الخيارات وفقاً لعدة معايير، بما في ذلك:

- إمكانية تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات: تحليل مدى قدرة الخيار على تحسين البنية التحتية للتجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات القائمة بطريقة تدعم نمو القطاع وتحافظ على حقوق الأطراف المعنية.
- إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة غير المنظمة: قدرة الخيار على تنظيم الأعمال التجارية الإلكترونية غير المسجلة حالياً وضمان إدراجها في النظام الرسمي، مما يتيح للجهات الحكومية القدرة على متابعة الأنشطة التجارية وضمان العدالة التنافسية.

- **المرونة والتكيف مع التطورات التكنولوجية:** مدى مرونة الخيار في التعامل مع التطورات السريعة في عالم التجارة الإلكترونية وإمكانية تعديل الإجراءات مع تطور السوق والابتكار.
- **التكلفة والفائدة:** تحليل التكاليف المرتبطة بتطبيق الخيار سواء على الحكومة أو الشركات الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تنفيذ التشريعات والإجراءات التوعوية في متناول الجميع ولا يشكل عبئاً كبيراً على التجار.

بعد مراجعة هذه المعايير، تم الاتفاق على أن الخيار الرابع، الذي يجمع بين الإجراءات التشريعية وغير التشريعية، هو الخيار التنظيمي الأفضل للتطبيق التشريعي والعملي. وقد تم استبعاد الخيارات الثلاثة الأولى بعد استكمال المداولات بين فريق العمل للأسباب التالية:

- **الخيار الأول (الوضع الراهن):** تم استبعاده لأنه لا يوفر أي تغيير إيجابي في تنظيم التجارة الإلكترونية، ويؤدي إلى استمرار عدم التنظيم الحالي، مما يعيق تحقيق العدالة الضريبية ويؤثر سلباً على بيئة التنافسية.
- **الخيار الثاني (الإجراءات غير التشريعية وحملات التوعية):** على الرغم من أن هذا الخيار منخفض التكلفة مقارنة بالخيارات الأخرى، إلا أن فعاليته محدودة في معالجة المشكلات الكبرى للتجارة الإلكترونية. من الصعب تقدير مدى التزام الشركات الإلكترونية بالخطوات الطوعية، مما يجعل التنظيم محدود الفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة.
- **الخيار الثالث (الاعتماد على الإجراءات التشريعية):** على الرغم من أن هذا الخيار يوفر تنظيمًا منخفض التكلفة نسبيًا ويعزز الطابع الرسمي للتجارة الإلكترونية، إلا أنه لا يكفي لوحده في حل المشكلة الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية، مما يجعله غير ملائم لتحقيق الأهداف في المدى القريب.

أما بالنسبة للخيار التنظيمي الأفضل (الخيار الرابع)، فهو يجمع بين القوة التشريعية التي تضمن الالتزام والإطار التنظيمي، وبين المرونة التوعوية التي تساعد في دعم الشركات والمستهلكين على حد سواء. سيوفر هذا الخيار التالي:

1. إجراءات تنظيمية: يتضمن إطاراً تشريعياً يعمل على توضيح شروط وأحكام التجارة الإلكترونية بشكل واضح، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وحماية حقوق الجميع.
2. منصة إلكترونية للتسجيل والتوثيق: إنشاء منصة رقمية تسجل وتوثق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يتيح للتجار تعزيز مصداقيتهم وللمستهلكين تقييم الخدمات والمنتجات، على غرار التجربة السعودية من خلال منصة "معروف".
3. حملات توعية وتنقيب: ستترافق الإجراءات التشريعية مع حملات توعية تهدف إلى تعزيز ثقافة التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والتجار، وزيادة الوعي بحقوقهم وواجباتهم، وضمان توافر المعلومات اللازمة لحماية المصالح العامة.
4. دعم الابتكار والنمو: من خلال الإجراءات غير التشريعية، سيتم دعم الشركات الناشئة والصغيرة عبر تعزيز المرونة وتقليل الأعباء الإدارية، مما يشجع على النمو والابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية.

في ضوء هذه العوامل، وبعد دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لكل من الخيارات المذكورة أعلاه ومراجعة الإطار القانوني لكافة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في المملكة بالإضافة إلى مراجعة الممارسات الفضلى المتبعة لدى بعض الدول منها سنغافورة، كندا، السعودية، الجزائر، الإمارات، قطر، تونس، يعتبر **الخيار الرابع** هو الحل الأنسب لتنظيم التجارة الإلكترونية، حيث يوفر توازناً مثالياً بين التشريعات اللازمة لضمان الامتثال والمرونة التي تشجع على الابتكار والنمو. كما يتيح الجمع بين التشريعات والإجراءات غير التشريعية

تحقيق أهداف متعددة في وقت واحد، مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية، وتوفير إطار قانوني يشمل مختلف جوانب التعاملات الإلكترونية. حيث يوفر هذا النظام وضوحاً في المعايير والإجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية، مثل شروط الترخيص، حماية حقوق المستهلكين، وضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف المعنية. كما يساهم في بناء الثقة بين المستهلكين والتجار من خلال وضع آليات فعالة لحل النزاعات وتحقيق الشفافية في السوق.

علاوة على ذلك، يُسهم هذا المزيج بين التشريعات والإجراءات غير التشريعية في دعم الابتكار والنمو داخل القطاع، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل الأعباء الإدارية وخلق بيئة مرنة تسمح بتبني الحلول المبتكرة. سيتم أيضاً إطلاق حملات توعية وتنشيطية تستهدف التجار والمستهلكين لتعزيز فهمهم لكيفية التعامل الآمن مع التجارة الإلكترونية، وضمان حماية بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى زيادة الثقة بالتعاملات الإلكترونية.

النظام المقترح سيغطي الجوانب التالية:

- **تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية:** يتضمن النظام وضع قواعد واضحة وإجراءات مفصلة لتسجيل الشركات الإلكترونية وترخيصها، بما في ذلك إنشاء سجل تجاري إلكتروني يخضع لإشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- **شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية:** سيتم تنظيم شروط التراخيص التي تتطلبها الشركات الإلكترونية لضمان الامتثال للمعايير القانونية، كما سيتم تحديد إجراءات توثيق وإثبات العقود الإلكترونية بين التجار والمستهلكين.
- **حماية حقوق المستهلكين:** يشمل النظام أيضاً حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع إجراءات تنظيمية واضحة تحدد حقوق المستهلك، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة. في المقابل، سيتم تنظيم واجبات التاجر بما في ذلك تقديم معلومات صحيحة وشفافة حول المنتجات والخدمات، والالتزام بسياسات الإرجاع والاستبدال، وضمان توفير قنوات دفع آمنة، وضمان الشفافية في العروض التجارية الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
- **تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني:** يشمل النظام المقترح تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في عملية التجارة الإلكترونية، وهم التاجر والمستهلك، لضمان حقوق وواجبات كل طرف وتحقيق شفافية وعدالة في التعاملات. إجراءات توثيق المتاجر الإلكترونية: سيتم اعتماد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة عبر رموز QR أو منصة إلكترونية تسهل عملية التحقق من المتاجر الإلكترونية المسجلة وتزويد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
- **سيضمن النظام آليات لحل النزاعات التي قد تنشأ بين التاجر والمستهلك بشكل عادل وشفاف، حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاوى إلكترونية ضد التاجر في حال عدم التزامه بالشروط المتفق عليها. كما سيشمل النظام إجراءات لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، مما يضمن سرية المعلومات وعدم استخدامها بشكل غير قانوني.**

إلى جانب الجوانب التشريعية، سيعتمد النظام أيضاً على إجراءات غير تشريعية تهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وتحفيز التوعية بين التجار والمستهلكين. ومن بين هذه الإجراءات:

1. **حملات توعوية:** سيتم إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف التجار الإلكترونيين والمستهلكين لزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية. هذه الحملات ستتطرق إلى أهمية حماية حقوق المستهلك، وكيفية استخدام المنصات الإلكترونية بشكل آمن وفعال.
 2. **منصة إلكترونية لتوثيق المتاجر:** سيتم إنشاء منصة إلكترونية توثق المتاجر الإلكترونية المرخصة، حيث يستطيع المستهلكون التحقق من مصداقية التاجر من خلال رموز QR أو قائمة المتاجر المسجلة. هذا سيساهم في بناء الثقة وتعزيز الشفافية في السوق.
 3. **تقديم الدعم الفني والمشورة:** سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الامتثال للإجراءات التنظيمية وتقديم المشورة اللازمة للتعامل مع المشاكل التي قد تواجهها في بيئة التجارة الإلكترونية. كما سيتاح دعم للمستهلكين للتعامل مع أي مشاكل تتعلق بعملية الشراء أو حماية البيانات.
 4. **تدريب وتأهيل:** سيتم تنظيم برامج تدريب وتأهيل لكل من التجار الإلكترونيين والمستهلكين على القوانين الجديدة وكيفية تطبيقها بشكل فعال، مما يساهم في تحسين الامتثال وزيادة الوعي حول حقوق وواجبات كل طرف في السوق.
- هذه الإجراءات غير التشريعية ستسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق التشريعات بشكل فعال وتعزيز من قدرة الأطراف المختلفة على الامتثال للقوانين والتنظيمات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية.

5) منافع التدخل الحكومي (فقط للخيار التنظيمي الأفضل)

- كما تمت الإشارة سابقاً، فإن اعتماد الإطار التنظيمي المقترح للتجارة الإلكترونية سيحقق مجموعة واسعة من المنافع التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة التجارة الإلكترونية وزيادة جاذبيتها لكل من التجار والمستهلكين. من خلال وضع نظام شامل يجمع بين التشريعات والإجراءات غير التشريعية، يمكن تحقيق تنظيم فعال للتجارة الإلكترونية مما ينعكس إيجابياً على مستويات متعددة و يتمثل بالآتي:
1. **توحيد الأنشطة التجارية الإلكترونية تحت إطار قانوني واضح:** يساعد الإطار القانوني على تقليل الفجوة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة تلتزم فيها جميع الشركات بنفس المعايير. هذا التوحيد سيخلق سوقاً أكثر تنظيماً واستدامة، حيث يكون لكل الأطراف حقوق وواجبات واضحة.
 2. **تعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين:** من خلال وضع آليات لحماية المستهلك، مثل حق استرجاع المنتجات وسياسات الدفع الآمنة، ستزيد الثقة في السوق الإلكتروني. سيشعر المستهلكون بالأمان عند الشراء، مما يعزز من نشاط السوق الإلكتروني ويزيد من معدل استخدامه.
 3. **إدماج الأعمال غير المسجلة في النظام الرسمي:** يساهم الإطار التنظيمي في إدخال الأعمال غير المسجلة ضمن النظام القانوني، مما يوفر شفافية أكبر في التعاملات ويضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين. هذا سيؤدي إلى تحسين مراقبة السوق ويقلل من الأنشطة غير المنظمة.

4. **تشجيع الابتكار والنمو:** الإجراءات غير التشريعية مثل حملات التوعية وتقديم الدعم الفني تشجع الشركات الصغيرة والناشئة على دخول السوق الإلكترونية. بتوفير بيئة مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية، سيصبح السوق الإلكتروني مكاناً أكثر جاذبية للابتكار والنمو.
5. **زيادة الوعي والالتزام بالقوانين:** من خلال التوعية المستمرة حول أهمية الامتثال للقوانين والإجراءات، سيصبح كل من التجار والمستهلكين أكثر دراية بحقوقهم وواجباتهم. هذا التفاعل الإيجابي مع الإطار التنظيمي سيؤدي إلى تحسين مستوى الالتزام وتقليل المشكلات المرتبطة بسوء الفهم أو الخداع.
6. **جذب الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين:** بفضل التنظيم الدقيق للتجارة الإلكترونية، سيصبح السوق الإلكتروني بيئة أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين، الذين سيشعرون بالثقة في حماية مصالحهم واستثماراتهم ضمن إطار قانوني محكم.
7. **دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات الضريبية:** مع إدخال الأنشطة التجارية الإلكترونية غير المسجلة في النظام الضريبي، ستزداد الإيرادات الضريبية، وهو ما سيتيح للحكومة تحسين تمويلها للمشاريع التنموية الأخرى وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما مما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل برامج تنمية أخرى تدعم الاقتصاد بشكل عام.
8. **خلق فرص عمل جديدة:** سيؤدي توسع السوق الإلكترونية إلى خلق وظائف جديدة في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، الدعم الفني، والتسويق الرقمي، مما يساهم في تحسين مستوى التشغيل ويقلل من البطالة.
9. **تحسين الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية:** بفضل الإطار التنظيمي الواضح، ستتمكن الحكومة من جمع البيانات حول الأنشطة التجارية الإلكترونية ومراقبتها بشكل أكثر فعالية. هذا سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويوفر القدرة على التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات بسرعة وكفاءة.
10. **تعزيز فرص العمل للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة:** يسهم الإطار القانوني المقترح في تسهيل دخول النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل الإلكتروني، حيث يتيح لهم العمل من المنزل أو تأسيس مشاريع صغيرة عبر الإنترنت. سيوفر هذا المرونة التي يحتاجونها للتغلب على التحديات التقليدية المرتبطة بالتوظيف، مثل التنقل أو ساعات العمل المحددة، مما يعزز من مشاركتهم الاقتصادية ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. كما ستزيد فرص العمل من خلال تطوير منصات تقدم خدمات مخصصة لتسهيل دخولهم السوق الإلكتروني.
11. **توسيع القاعدة المالية وخلق مصادر دخل جديدة:** يمكن للشركات استكشاف مصادر دخل جديدة عبر الإنترنت من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تستهدف شرائح جديدة من السوق. بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في مشاريع ناشئة تعتمد على التجارة الإلكترونية، مما يسهم في توليد المزيد من الدخل وزيادة الثروة الوطنية.

12. **تعزيز الشمول المالي:** مع التنظيم الرسمي للتجارة الإلكترونية، سيصبح من الأسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى تمويل من البنوك والمؤسسات المالية. البنوك ستكون أكثر استعداداً لتقديم القروض أو الاستثمارات للشركات المسجلة التي تعمل ضمن إطار قانوني معترف به، مما يزيد من فرص التمويل ويحفز النمو المالي للشركات.
13. **رفع مستويات الدخل للفئات المهمشة:** الإطار القانوني الجديد سيوفر فرصاً للشباب والنساء وذوي الإعاقة لإطلاق مشاريعهم الخاصة أو العمل في التجارة الإلكترونية، مما يمكنهم من زيادة دخلهم وتوسيع آفاقهم المهنية. كما أنه يوفر بيئة تجارية أكثر استدامة ومرونة تسمح لهم بالابتكار وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تلبي احتياجات السوق.
14. **توفير فرص أكبر للتعليم الرقمي والتطوير المهني:** بفضل الإطار القانوني والإجراءات غير التشريعية مثل برامج التوعية والتدريب، سيتمكن المزيد من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في بيئة التجارة الإلكترونية. هذا سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم وتوسيع نطاق مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي، مما يرفع من مستوى الكفاءات ويزيد من إمكانياتهم لتحقيق النجاح المالي.
15. **خلق بيئة داعمة للريادة:** من خلال دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل والتوجيه، سيكون للشباب والنساء وذوي الإعاقة فرصة أكبر لتطوير أفكارهم التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. الإطار القانوني سيوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة للنمو والازدهار في السوق الإلكترونية، مما يزيد من إمكانياتهم لتحقيق النجاح المالي والمشاركة الاقتصادية.
16. **تنمية الاقتصاد الرقمي:** بفضل تعزيز المشاركة في التجارة الإلكترونية وزيادة الفرص للنساء والشباب وذوي الإعاقة، سيشهد الاقتصاد الرقمي نمواً ملحوظاً. هذا سيؤدي إلى توسيع نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من مكانة الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

6) كلف التدخل الحكومي (فقط للخيار التنظيمي الأفضل)

من المتوقع أن ينتج عن تطبيق الخيار التنظيمي الأفضل كلفاً تنظيمية على وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الحكومية المعنية في المقام الأول، والمرتبطة بتطوير الأطر التشريعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أنظمة المراقبة والإشراف، وكذلك تكاليف الحملات التوعوية التي تستهدف التجار والمستهلكين. تشمل الكلف المتوقعة ما يلي:

1. الكلف الاقتصادية:

- **تكاليف الإعداد والتشريع:** يتطلب تطوير النظام المقترح للتجارة الإلكترونية صياغة تشريعات محدثة، وهو ما يترتب عليه نفقات تتعلق بالاستعانة بخبراء قانونيين، وتدريب الكوادر على تطبيق التشريعات.
- **تكاليف المراقبة والتفتيش:** لضمان الامتثال، ستتحمل الجهات الحكومية تكاليف مراقبة الأنشطة التجارية الإلكترونية وتوظيف فرق رقابة متخصصة.

- **تكاليف المنصة الإلكترونية:** من المتوقع أن ينتج عن تطبيق الحل التنظيمي الأمثل لمنصة توثيق المتاجر الإلكترونية تكاليف مالية مباشرة تشمل تطوير البرمجيات والبنية التحتية الرقمية بما في ذلك الأنظمة السحابية، الأمن السيبراني، وتطوير قواعد البيانات، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية مثل الصيانة صيانة الدورية والتحديثات المستمرة للتكيف مع التطورات التكنولوجية، والرواتب الخاصة بفريق الدعم الفني. ومع ذلك، تُعد هذه التكاليف أقل بكثير مقارنة بالتأثيرات السلبية الناتجة عن عدم وجود التنظيم الكافي للتجارة الإلكترونية.
- **تعويض التكاليف:** يمكن للحكومة الأردنية تعويض هذه التكاليف عبر زيادة الإيرادات الضريبية الناتجة عن إدراج المزيد من المتاجر الإلكترونية في النظام الرسمي، مما يعزز الشفافية والثقة في السوق الإلكتروني، ويجذب استثمارات جديدة.

2. الكلف الاجتماعية:

- **تكاليف الحملات التوعوية:** يتطلب تنفيذ هذا الخيار تمويل حملات توعوية لرفع الوعي بين التجار والمستهلكين، مما يفرض أعباء مالية إضافية على الحكومة لتنفيذ هذه الحملات بشكل فعال.
- **تكاليف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة:** يتطلب تقديم الدعم الفني والإرشادي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الامتثال للتشريعات الجديدة تخصيص موارد إضافية من ميزانية الدولة.

أما من الجانب البيئي، قد تترتب تكاليف بيئية تشمل تخصيص موارد مالية لمراقبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات التوصيل والنقل لضمان تقليل الأثر البيئي للتجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب التأكد من أن الشركات تتبع ممارسات بيئية مستدامة نفقات إضافية لفرض وتنفيذ المعايير البيئية المتعلقة بسلاسل التوريد المستدامة.

تطبيق الخيار التنظيمي الأفضل يتطلب استثمارات مالية في مجالات التشريع، التكنولوجيا، والحملات التوعوية، إلا أن هذه التكاليف ستؤدي إلى تحسينات كبيرة في الشفافية، الثقة، والاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، مما يعوض عن الأعباء المالية على المدى الطويل.

الفوائد المتعلقة بالتكاليف على المدى الطويل:

- **تحسين التصنيفات الائتمانية وجذب الاستثمار الأجنبي:** تطبيق منصة توثيق المتاجر الإلكترونية سيساهم في تحسين تصنيفات الأردن الائتمانية وجذب استثمارات خارجية بفضل الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال الإلكترونية.
- **تقليل التكاليف الحكومية:** على المدى الطويل، ستساهم المنصة في تقليل التكاليف المتعلقة بحل النزاعات التجارية، وتحسين كفاءة العمل الحكومي في تنظيم التجارة الإلكترونية، مما يقلل من الأعباء المالية على الدولة.
- **زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر:** بناءً على تجارب دول أخرى، فإن تعزيز الشفافية والإجراءات الإلكترونية يزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمكن أن يفتح الباب أمام تمويلات دولية من مؤسسات مثل البنك الدولي.

أما فيما يتعلق بالكلف المترتبة على خزينة الدولة / الموازنة الخاصة بالدائرة الحكومية المتعلقة بتطبيق الخيار التنظيمي الأفضل (رقم 4)، وبناءً على منهجية العمل والأهداف الوطنية الموضوعة، فسوف يترتب على وزارة الصناعة والتجارة والتموين عدد من الكلف المالية تشمل ما يلي:

التقديرات الأولية للكلف تشمل:

1. كلف تطوير نظام التجارة الإلكترونية:

التوافق القانوني والخصوصية	الاستعانة بمستشارين قانونيين لكتابة النظام التشريعي المقترح، حيث سيتولى هؤلاء المستشارون صياغة التشريعات اللازمة لضبط وتنظيم التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك مراجعة القوانين الحالية وتحديد الثغرات التي تحتاج إلى تعديل.	تقدّر بحوالي 15,000 - 20,000 دينار أردني بناءً على مدى تعقيد التشريعات المطلوبة والمراجعات القانونية المتكررة لضمان جودة النصوص القانونية ودقتها.
----------------------------	---	---

2. كلف تطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية لتوثيق المتاجر الإلكترونية:

تطوير المنصة (التكاليف الأولية التي تدفع مرة واحدة فقط):

تطوير البرمجيات	تكلفة فريق من المطورين (واجهة أمامية، خلفية، مطورين شاملين) لبناء المنصة، بما في ذلك تصميم واجهة المستخدم، QR Code، تطوير قاعدة البيانات، وميزات الأمان.	25,000 دينار
ضمان الجودة (QA) والاختبار	يتضمن ذلك تعيين متخصصين لاختبار وظائف المنصة وأدائها، بهدف اكتشاف وتصحيح الأخطاء البرمجية وثغرات الأمان قبل الإطلاق. هذا يضمن أن المنصة تعمل بسلاسة وتوفر تجربة آمنة وموثوقة للمستخدمين.	7,000 دينار

إعدادات أولية ورسوم الترخيص	تشمل تكاليف الأدوات أو البرمجيات الخارجية الضرورية لتطوير وتشغيل المنصة، مثل أطر البرمجة، قواعد البيانات، أو خدمات التخزين السحابي. تتضمن أيضاً رسوم التراخيص اللازمة لاستخدام هذه الأدوات بشكل قانوني وضمان التوافق مع متطلبات المشروع.	4,000 دينار
التوافق القانوني والخصوصية	تتضمن الاستعانة بمستشارين قانونيين لضمان أن المنصة تلتزم بجميع القوانين المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، مثل قوانين حماية البيانات الشخصية. هذا يضمن أن المعلومات التي يجمعها ويعالجها النظام يتم التعامل معها بشكل قانوني وأمن، مما يقلل من مخاطر المساءلة القانونية.	7,000 دينار
إدارة المشروع	إدارة المشروع تشمل توظيف مدير مشروع للإشراف على جميع جوانب تطوير المنصة، بما في ذلك التنسيق بين الفرق، متابعة تقدم العمل، وضمان الالتزام بالميزانية والجدول الزمني المحدد. وجود مدير مشروع فعال يساهم في تقليل المخاطر وضمان تسليم المشروع بجودة عالية وفي الوقت المحدد.	12,000 دينار
المجموع		55,000 دينار
التكاليف الدورية التقنية السنوية المتعلقة بالمنصة:		
استضافة الخوادم	تشمل تكاليف استئجار أو استخدام الخوادم السحابية أو المخصصة التي تستضيف المنصة وتدعم تشغيلها. تعتمد هذه التكاليف على حجم البيانات وحركة المرور على المنصة، حيث تزداد مع زيادة عدد المستخدمين واحتياجات التخزين والمعالجة لضمان الأداء المستقر والموثوق للمنصة.	6,000 دينار سنوياً
الأمان والتحديثات	تشمل تكاليف مستمرة لتأمين المنصة، مثل شهادات SSL لتأمين الاتصال، حماية الجدران النارية لمنع الهجمات السيبرانية، وفحص الثغرات للكشف عن نقاط الضعف. تتضمن أيضاً تحديثات دورية للبرمجيات لضمان بقاء المنصة محدثة وأمنة ضد التهديدات الجديدة وتحسين أدائها.	5,000 دينار سنوياً
أدوات مراقبة الأداء	تتضمن برمجيات متخصصة لمراقبة وقت تشغيل المنصة واستجابتها، مثل أوقات التحميل وأداء الخوادم. تساعد هذه الأدوات في تحديد المشاكل بسرعة وتحسين كفاءة النظام، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وأداءً مستقرًا للمنصة على مدار الساعة.	3,000 دينار سنوياً

التوثيق التقني	يتضمن إعداد أدلة شاملة للمستخدمين والموظفين، بما في ذلك إرشادات الاستخدام، الأسئلة الشائعة، والتوثيق الفني الخاص بالنظام. يهدف إلى تسهيل فهم المنصة واستخدامها بشكل فعال، وضمان قدرة الموظفين على حل المشكلات التقنية بسرعة وكفاءة.	4,000 دينار سنوياً.
المجموع		18,000 دينار
تكاليف الموارد البشرية السنوية المتعلقة بالمنصة لدعم المستخدم:		
مدير فريق الدعم	يتولى الإشراف على فريق خدمة العملاء، وضمان جودة وفعالية الدعم المقدم. يتابع أداء ممثلي الدعم، يحل المشكلات المعقدة، ويضمن أن عمليات الدعم تتم بسلاسة ووفقاً للمعايير المطلوبة لتحسين تجربة المستخدم.	7,200 دينار سنوياً. (راتب شهري تقديري 600 دينار)
أخصائي دعم تقني	هو مسؤول عن تقديم الدعم الفني المتخصص للمشكلات التقنية المعقدة التي تتجاوز قدرات فريق خدمة العملاء العادي. يساهم في حل المشكلات المتعلقة بالبرمجيات أو الخوادم، وضمان استقرار النظام وأداء المنصة بكفاءة.	7,200 دينار سنوياً. (راتب شهري تقديري 600 دينار)
عدد 2 موظفين لخدمة العملاء بدوام كامل	يتولون الرد على الاستفسارات اليومية من المستخدمين، حل المشكلات التقنية البسيطة، والتحقق من بيانات المتاجر الإلكترونية المسجلة. هؤلاء الموظفون يضمنون دعماً سريعاً وفعالاً للمستخدمين، مما يعزز رضاهم وثقتهم بالمنصة.	9,600 دينار سنوياً (راتب شهري تقديري 400 دينار)
تدريب أولي ومستمر	يهدف إلى تزويد موظفي الدعم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع المنصة بشكل فعال. يتضمن التدريب الأولي على الإجراءات الأساسية، يليه تدريب دوري على التحديثات الجديدة وإجراءات التحقق لضمان تقديم دعم محدث وفعال للمستخدمين.	3,000 دينار سنوياً.
المجموع		27,000 دينار
2. التكاليف المتعلقة بحملات التوعية والتسويق لإطلاق المنصة:		

حملات التوعية الرقمية:

الإعلانات الرقمية	استخدام منصات مثل Google Ads ووسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram و LinkedIn للوصول إلى التجار والمستهلكين.	10,000 دينار (حسب نطاق الحملة ومدتها).
الندوات عبر الإنترنت (Webinars)	تنظيم ندوات عبر الإنترنت لتثقيف التجار والمستهلكين حول المنصة الجديدة وكيفية استخدامها.	3,000 دينار
ورش عمل للتوعية المجتمعية	تشمل تنظيم ورش عمل في المدن الكبرى والمناطق الريفية لتعريف التجار والمستهلكين بالمنصة وكيفية استخدامها. تهدف هذه الورش إلى زيادة الوعي بأهمية التوثيق الإلكتروني، بناء الثقة، وتحفيز المشاركة من مختلف الشرائح المجتمعية، مما يسهم في تعزيز التجارة الإلكترونية بشكل أكثر شمولية.	10,000 دينار
مواد توعوية مطبوعة وإلكترونية:		
إنشاء أدلة وكتيبات	والذي يتضمن إعداد مواد مطبوعة وإلكترونية تحتوي على إرشادات مبسطة حول كيفية التسجيل واستخدام المنصة. تهدف هذه الأدلة إلى مساعدة التجار والمستهلكين على فهم خطوات التسجيل والاستخدام بسهولة، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم وزيادة فعالية المنصة.	7,000 دينار
الندوات عبر الإنترنت (Webinars)	تنظيم ندوات عبر الإنترنت لتثقيف التجار والمستهلكين حول المنصة الجديدة وكيفية استخدامها.	3,000 دينار

8) الرصد والمتابعة

سيتم جمع وقياس المؤشرات التالية بشكل نصف سنوي (كل 6 أشهر) من قبل الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى و الجهات المعنية (مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ضريبة الدخل، مركز جمرك التجارة الإلكترونية) لضمان متابعة مستمرة لنجاح مشروع التجارة الإلكترونية وتحقيق الأهداف المرجوة. تشمل هذه المؤشرات ما يلي:

1. عدد المتاجر الإلكترونية التي تم التحقق منها وحصولها على الشهادات الرقمية: رصد عدد المتاجر التي تم توثيقها رسميًا في المنصة الإلكترونية وحصولها على شهادات التوثيق لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
2. عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المقدمة للجهات المعنية: متابعة الشكاوى المقدمة من المستهلكين حول المعاملات الإلكترونية والخدمات التجارية، وتحديد نوعية هذه الشكاوى لتحسين النظام.
3. عدد الزيارات إلى المنصة الإلكترونية لطلب التراخيص والمتابعة: قياس عدد التجار الذين يستخدمون المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات التراخيص ومتابعة أوضاعهم التجارية.
4. عدد الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها: رصد عدد ورش العمل والندوات التي نظمتها الجهات المعنية للتوعية حول التجارة الإلكترونية، ومدى تفاعل الجمهور معها.
5. النسبة المئوية لتحسن التصورات العامة حول موثوقية المتاجر الإلكترونية: قياس نسبة التحسن في التصورات العامة عبر استبيانات موجهة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى ثقة المستهلكين في المتاجر الإلكترونية المسجلة.
6. قياس الأردن على مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي (UNCTAD B2C E-Commerce Index) لمقارنة جاهزية الأردن ودعمه للتجارة الإلكترونية.
7. معدل زيادة التجارة الإلكترونية عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل الدولي.

مؤشرات إضافية:

1. معدل التزام المتاجر بالتشريعات الجديدة: تتبع مستوى التزام المتاجر الإلكترونية بالتشريعات الجديدة بعد التسجيل في المنصة، ومدى احترامها للمعايير القانونية.
2. عدد الشهادات الرقمية المصدرة: قياس عدد الشهادات الرقمية التي تم إصدارها لضمان استمرار الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
3. عدد حالات الاحتيال الإلكتروني المكتشفة أو المبلغ عنها: متابعة عدد حالات الاحتيال الإلكتروني المبلغ عنها عبر المنصة، مما يساعد في تقييم مستوى الأمان والشفافية في التجارة الإلكترونية.
4. سرعة الاستجابة للشكاوى وحلها: قياس كفاءة فرق الدعم الفني ومدى سرعة استجابتهم لحل الشكاوى المقدمة من المستخدمين.
5. معدل النمو في عدد المستخدمين المسجلين على المنصة: متابعة مدى نمو قاعدة المستخدمين المسجلين في المنصة مع مرور الوقت، لقياس جاذبيتها وتوسعها.
6. معدل التفاعل مع أدوات التوعية والتعليم عبر المنصة: تتبع مدى استخدام التجار والمستهلكين للموارد التعليمية والتوعوية المتاحة على المنصة، ومدى الاستفادة منها في تحسين ممارسات التجارة الإلكترونية.

ستتمكن هذه المؤشرات من تقييم نجاح المشروع بشكل دوري، ومراقبة مدى تأثير الإجراءات التنظيمية على السوق الإلكتروني، وتحسين العمليات لتوفير بيئة آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية في الأردن.

قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفريق العمل من الخبراء بالتشاور مع عدد من أصحاب العلاقة من خلال المقابلات الأحادية، بالإضافة إلى الجلسات التشاورية مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والدوائر والمديريات التابعة للوزارة التي تم عقدها مسبقاً ضمن مشاريع الدعم المقدمة من الجهات المانحة والتي تضم الجهات التالية:

- دائرة مراقبة الشركات.
- مديرية حماية المستهلك.
- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
- وزارة الاستثمار.
- غرف التجارة والصناعة.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- وزارة الإدارة المحلية.
- دائرة الجمارك.
- مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.
- مديرية الأمن العام - وحدة الجرائم الإلكترونية.
- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- البنك المركزي الأردني.
- أمانة عمان الكبرى.
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
- مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
- البريد الأردني.
- المركز الوطني للأمن السيبراني.
- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- مؤسسات المجتمع المدني: للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وتقديم التوجيه والتدريب اللازم.
- شركات التكنولوجيا وتطوير البرمجيات: لدورها الحيوي في تطوير وسائل التجارة الإلكترونية وتقديم الحلول التقنية اللازمة.
- شركات التوصيل والشحن.
- هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

